

PIÈCE N°12

• Constat d'huissier avec interpellation (Immeuble VISSIM)



PROCES-VERBAL DE CONSTAT AVEC INTERPELLATION

L'An deux mil vingt deux

Et le Vendredi Vingt Neuf (29) Juillet à Dix-sept (17) heures Quinze (15) minutes ;

A la requête de Monsieur Gilles FELIHO, Formateur, de nationalité béninoise, demeurant et domicilié à 60 rue Gustave Eiffel 94000 Créteil France, assisté de Maître Amos AKONDE, Avocat au barreau du Bénin, demeurant et domicilié à Cotonou, quartier Enagnon, parcelle « A », lot n° 966, , immeuble du Notaire Félix BALLEY, 01 BP 3141 Cotonou, Tél : 97 08 67 14 / 61 10 58 84, courriel, mankandjou@yahoo.fr, au cabinet duquel domicile est élu en tant que de besoin pour le présent et ses suites ;

Qui nous expose :

Qu'à toutes fins utiles, il nous requiert aux fins de nous transporter sur l'immeuble dit « Immeuble évènementiel » sis non loin de la pharmacie Camp Ghézo à Cotonou, pour y constater l'occupation des appartements qu'il a hérité de son feu père et dépendant dudit immeuble ;

Que c'est à cette fin qu'il nous requiert ;

Faisant droit à sa requête, Nous, Marc O. A. OREKAN, Huissier de Justice près le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Porto-Novo et la Cour d'Appel de Cotonou, en vertu du décret N° 2017 - 271 du 17 Mai 2017, inscrit au tableau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice sous le numéro 36, y demeurant et domicilié au carré N° 242, quartier Avakpa-Tokpa, 32 rue place de l'indépendance, Immeuble Emile ADJIBI, Porto-Novo, 041 BP 420, Tél : (229) 97 37 15 75, 95 05 84 55, 60 80 85 88, 54 10 57 47, e-mail : marcorekan79@gmail.com, cabinet.orekan2020@gmail.com, soussigné ;

Nous nous sommes transporté les jour, mois et an que dessus sur l'immeuble dont s'agit, où étant, avons procédé à l'accomplissement de notre mission comme suit :

LIEU DES CONSTATATIONS :

Nous faisons les constatations et interpellations sur l'immeuble dit «Immeuble évènementiel » sis non loin de la pharmacie Camp Ghézo à Cotonou ;

CONSTATATIONS :

Sur la base des informations que nous a communiquées le requérant, nous nous sommes rendu au deuxième étage de l'immeuble dont dépend les appartements en cause ;

A ce deuxième étage, nous avons trouvé deux portes, chacune donnant accès visiblement à un appartement ;

Au-dessus d'une des deux portes, notamment celle située à gauche en sortant des escaliers, il y a une plaque qui renseigne que l'appartement qui se trouve certainement derrière ladite porte, est occupée par la société VISSIM ;

La deuxième porte étant hermétiquement fermée, nous avons tapé et ouvert celle donnant visiblement accès à l'appartement qu'occupe la société VISSIM ;

A l'intérieur, nous avons été reçu par Monsieur Alain ALONA, un membre du personnel de la société VISSIM ainsi déclaré, qui sur nos interpellations, nous a déclaré que les lieux sont occupés par la société VISSIM qui les a pris à bail auprès de la société évènementiel et nous a renvoyé vers ladite société pour suites à nos interpellations ;

Sans désespérer, nous nous sommes rendu au siège de la société évènementiel sis au troisième étage de l'immeuble dont dépend les appartements du requérant ;

Là, les personnes trouvées sur les lieux, nous ont demandé de nous rapprocher du Directeur Général de la société évènementiel ou de son Adjoint, pour suite à nos interpellations ;

Ceux-ci étant absents, nous n'avons pas pu les interpellier et sommes retirés des lieux ;

En illustration de nos constatations, nous avons pris quelques photographies dont copies sont reproduites ci-dessous :



Plus rien n'étant, nous avons clos le présent procès-verbal ;

DONT ACTE :

Et de tout ce qui précède, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus pour servir et valoir ce que de droit.

COÛT : 60.800 Francs CFA.

Original : 1.200 FCFA de timbre par feuille

